

RECURSO CÍVEL Nº 5076169-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: VALERIO DOS SANTOS MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN (RÉU)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - SERVIDOR APOSENTADO - INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - DIREITO, EM PRINCÍPIO, GARANTIDO EM LEI - MATÉRIA DE DIREITO QUE DEMANDA ANÁLISE FÁTICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. - INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE - INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - AUSÊNCIA DE DENEGACÃO DE JUSTIÇA - ENUNCIADO 18 DAS TRRJS - RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, com base no enunciado 18 das TRRJs. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, previamente recolhidas, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2024.

5076169-31.2024.4.02.5101

510014744312 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5076169-31.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: VALERIO DOS SANTOS MARTINS (AUTOR)

RECORRIDO: COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN (RÉU)

RELATÓRIO

Recolhidas custas ante o indeferimento da gratuidade de justiça, passa-se ao exame sobre o cabimento do recurso contra sentença de extinção do feito.

A teor do artigo 5º da Lei 10.259/01 e do enunciado 18 *das Turmas Recursais* da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro ("*Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição.*"), necessário se faz estar caracterizada a negativa de jurisdição para que o recurso possa ser conhecido. Tal aspecto, porém, demanda ingresso ainda que parcial no mérito da ação.

Trata-se de demanda apresentada por servidor público aposentado, cujo pedido é a condenação da ré a incorporar a Gratificação por Trabalhos com Raios-X, no percentual de 10% (dez por cento), aos seus proventos de aposentadoria.

O juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de prévio requerimento administrativo.

A parte autora apresentou recurso inominado requerendo a anulação da sentença com prosseguimento do feito.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Quanto a preliminar de interesse de agir, não se verifica que a parte autora tenha realizado prévio requerimento administrativo incorporação à Administração Federal.

Apesar de o direito do autor ser em tese garantido por lei, não houve prévia manifestação da Administração quanto ao direito alegado.

Examinando a jurisprudência, a exigência de prévio requerimento administrativo é aplicada a outros ramos do direito material, **quando o pleito busque concessão de direito, de qualquer ramo, que não seja notoriamente negado pela administração e quando não haja matéria de fato que precisa ser levada ao prévio conhecimento da administração para que esta possa se pronunciar sobre a eventual concessão do direito**, inclusive na via administrativa e dispensada a apresentação de ação na via judicial:

*PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO. EQUIPARAÇÃO COM OS SERVIDORES DA ATIVA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RE 631240 (REPERCUSSÃO GERAL), DJe 10.11.2014. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. SENTENÇA ANULADA. -Cinge-se a controvérsia à possibilidade ou não de manutenção da sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o processo, fundamentada no sentido de que "muito embora regularmente intimada, deixou a parte autora de cumprir a determinação contida no despacho exarado à fl. 90/91, não apresentando cópia do seu requerimento administrativo junto à União Federal, como também de seu indeferimento" (fls. 105/106). -O autor, pensionista de ex-funcionária pública vinculada ao Ministério da Fazenda, a qual ocupava o cargo de Economista, busca, através da presente demanda, a equiparação no mesmo valor dos rendimentos dos profissionais da ativa, com base na Lei 12277/2010 e Emendas 40/2003 e 4 1/2003, alegando, inclusive, diferenças quanto à gratificação GDACE. -**Muito embora a relação jurídica, na presente hipótese, não diga respeito ao INSS**, convém pontuar precedente do STF que, na sessão do dia 03/09/2014, ao julgar o RE 631.240, com repercussão geral reconhecida, entendeu, no corpo do decisum, **dispensável o prévio requerimento administrativo em hipótese de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício previdenciário**. É ler: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. (...) 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão" (...). (RE 631240, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014). -Da leitura do julgado acima, verifica-se que a Suprema Corte ressaltou, no item 4, a necessidade de requerimento administrativo prévio "na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, 1 o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão" e, como na espécie, a pretensão do autor consiste na revisão dos valores de sua pensão com base nos servidores que estão na ativa, ocupando o mesmo cargo da falecida servidora, por analogia, o pleito se enquadra no referido item 4, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo. -Nesse sentido, colhe-se trecho do voto do Em. JFC Paulo Andre Espirito Santo, nos autos da AC 01505589420144025110, na sessão de 22.02.2017, no âmbito da 7ª Turma Especializada, que, por unanimidade, foi mantido, verbis: "(...) **Considerando os sólidos fundamentos externados no julgamento RE nº 631240 pelo Exmo. Relator Min. Roberto Barroso, cuja especial autoridade para a exegese sobre o tema é notável, estou convencido de que a ausência de prévio requerimento administrativo, em determinados casos, importa na falta de interesse de agir e, por essa razão, adiro ao entendimento firmado em repercussão geral pelo C. STF, ressaltando que a aplicação do art. 5º, XXXV da CRFB/88 não desobriga as pessoas ao cumprimento das condições da ação e dos pressupostos processuais**, conforme leciona Alexandre de Moraes (in 'Direitos Humanos e Fundamentais. Teoria Geral. Comentários aos arts. 1º a 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Doutrina e Jurisprudência', 2ª ed. São Paulo: Atlas S.A., 1998, p. 197). Ao caso sub examine aplicam-se, por analogia, os julgados supracitados, eis que, **embora a presente demanda não cuide de relação jurídica com o INSS, tem como objetivo a concessão da Vantagem Pecuniária Especial - VPE, da Gratificação de Condição Especial de 6 Função Militar - GCEF e da GRV - Gratificação por Risco de Vida GDF a pensionista de ex-Policial Militar do antigo DF, matéria atinente à Previdência Social lato sensu, tendo o STF no RE nº 631240 analisado a questão do prévio requerimento administrativo na hipótese de ação visando à melhoria de benefício**. Seguindo a lógica das regras para a necessidade ou não de prévio requerimento administrativo, é de se consignar, primeiramente, que **a Autora pretende melhorar a sua pensão com a percepção das vantagens** ora pleiteadas, previstas nas Leis nº 10.874/2004 (revogada pela MP nº 401/2007, convertida na Lei nº 11.663/2008) e nº 11.134/2005 (Gratificação de Condição Especial de Função Militar - GCEF) e na Lei nº 12.086/2009 (GRV - Gratificação por Risco de Vida). A Autora já é beneficiária de pensão instituída por ex-Policial Militar do antigo DF, não está requerendo na inicial a concessão do benefício. Logo, a presente demanda não se enquadra no primeiro grupo, das ações que pretendem obter uma prestação ou vantagem inteiramente nova ao patrimônio jurídico do autor, inagurando uma relação jurídica. Nesses casos, **o prévio requerimento administrativo é exigido, pois a concessão original de benefícios depende de uma postura ativa do interessado, c omo ocorre também com outras vantagens jurídicas**". -Como, na espécie, a relação processual sequer restou completada, não estando o processo maduro para julgamento, não há como apreciar o 2º mérito, nesta fase. -Recurso provido para anular a sentença e*

No caso, o pleito se refere a a incorporação da Gratificação por Trabalhos com Raio - X, bem como indenização pelos valores não pagos nos últimos 5 (cinco) anos e valores a vencer no decorrer da presente ação.

A dispensa de prévio requerimento administrativo se daria apenas nas hipóteses em que o entendimento da **Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do autor ou quando NÃO envolver matéria de fato** ainda não levada ao conhecimento da Administração e que precisa de seu pronunciamento para que seja eventualmente deferido o direito, inclusive, na via administrativa. De outro giro, é dizer: **limita-se a pleitos atinentes a matéria de direito, em que a administração se oponha reiteradamente à pretensão autoral.**

Mutatis mutandis, em aplicação por analogia, em matéria tributária, a questão já foi apreciada no âmbito do STJ que **consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento administrativo nos pedidos de repetição do indébito tributário.** Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, p. 166. 10.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária de Restituição de Indébito Previdenciário para assegurar o direito da parte autora de repetir os valores das contribuições previdenciárias pagas a maior nos últimos 5 (cinco) anos. 2. A parte recorrente argumenta que o Acórdão está omissivo, que não resistiu à pretensão formulada na ação, não apresentando contestação e juntando os valores que entende devidos, e que inexistente interesse processual da parte recorrida por não ter apresentado requerimento administrativo. 3. Constato que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007. 4. Não se pode conhecer da irresignação contra a afronta aos arts. 85 e 485, VI, do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 5. Quanto à alegação da ausência de interesse de agir da parte recorrida em relação ao direito subjetivo de realizar a repetição dos valores dos últimos 5 (cinco) anos, entendo que merece prosperar a pretensão recursal. Compreende-se que, efetivamente, o direito de ação garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF tem como legítimo limitador o interesse processual do pretense autor da ação (CPC/2015 - Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade). O interesse de agir, também chamado interesse processual, caracteriza-se pela materialização do binômio necessidade-utilidade da atuação jurisdicional. A existência de conflito de interesses no âmbito do direito material faz nascer o interesse processual para aquele que não conseguiu satisfazer consensualmente seu direito. 6. Substanciado pelo apanhado doutrinário e jurisprudencial, tem-se que a falta de postulação administrativa dos pedidos de compensação ou de repetição do indébito tributário resulta, como no caso dos autos, na ausência de interesse processual dos que litigam diretamente no Poder Judiciário. O pedido, nesses casos, carece do elemento configurador de resistência pela Administração Tributária à pretensão. Não há conflito. Não há lide. Não há, por conseguinte, interesse de agir nessas situações. O Poder Judiciário é a via destinada à resolução dos conflitos, o que também indica que, enquanto não houver resistência da Administração, não há interesse de agir daquele que "judicializa" sua pretensão. 7. Dois aspectos merecem ser observados quanto a matérias com grande potencial de judicialização, como a tributária e a previdenciária. O primeiro, sob a ótica da análise econômica do direito, quando o Estado brasileiro realiza grandes despesas para financiar o funcionamento do Poder Executivo e do Poder Judiciário para que o primeiro deixe de exercer sua competência legal de examinar os pedidos administrativos em matéria tributária; e o segundo, em substituição ao primeiro, exerce a jurisdição em questões que os cidadãos poderiam ver resolvidas de forma mais célere e menos dispendiosa no âmbito administrativo. Criam-se, assim, um ciclo vicioso e condenações judiciais a título de honorários advocatícios cujos recursos financeiros poderiam ser destinados a políticas públicas de interesse social. 8. Outro ponto a ser considerado é o estímulo criado pelo Novo Código de Processo Civil de 2015 à solução consensual da lide, prevendo uma série de instrumentos materiais e processuais que direcionam as partes para comporem, de forma autônoma e segundo sua vontade, o objeto do litígio. 9. Em matéria tributária a questão já foi apreciada no âmbito do STJ que consolidou o entendimento da exigência do prévio requerimento administrativo nos pedidos de compensação das contribuições previdenciárias. Vejam-se: AgRg nos EDcl no REsp 886.334/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/8/2010, DJe 20/8/2010; REsp 952.419/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 2/12/2008, DJe 18/12/2008; REsp 888.729/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em

27/2/2007, DJ 16/3/2007, p. 340; REsp 544.132/RJ, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/5/2006, DJ 30/6/2006, p. 166. 10. Na esfera previdenciária, na área de benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.369.834/SP (Tema 660), Relator Ministro Benedito Gonçalves, alinhando-se ao que foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 631.240/MG (Tema 350, Relator Ministro Roberto Barroso), entendeu pela necessidade do prévio requerimento administrativo. 11. O Ministro Luís Roberto Barroso, no citado precedente, estabeleceu algumas premissas em relação à exigência do prévio requerimento administrativo: a) a instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo; b) a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se configurando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise; c) a imposição de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; d) a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o posicionamento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; e) na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de deferir a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão. 12. **Como as matérias tributária e previdenciária relacionadas ao Regime Geral de Previdência Social possuem natureza jurídica distinta, mas complementares, pois, em verdade, tratam-se as relações jurídicas de custeio e de benefício (prestacional) titularizadas pela União e pelo INSS, respectivamente, com o fim último de garantir a cobertura dos riscos sociais de natureza previdenciária, entende-se que a ratio decidendi utilizada quando do julgamento da exigência ou não do prévio requerimento administrativo nos benefícios previdenciários pode também ser adotada para os pedidos formulados à Secretaria da Receita Federal concernentes às contribuições previdenciárias.** 13. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. (STJ - RESP 1734733/PE. Data do julgamento: 07/06/2018. Data da Publicação: 28/11/2018. Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN)

Seguindo essa ordem de ideias, esta 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sedimentou a seguinte tese de sua jurisprudência interna:

"2ª ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL) REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO:

A dispensa de prévio requerimento administrativo, em qualquer ramo do direito, está limitada a pleitos atinentes a matéria exclusivamente de direito, em que a administração se oponha reiteradamente a pretensão autoral (como, por exemplo, em matéria tributária, a pretensão de afastar a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de variada natureza). Nos demais casos, em que há matéria fática, ou em que a Administração acolheria espontaneamente a pretensão autoral, a ausência do requerimento administrativo caracteriza falta de interesse de agir. "

Nessa linha, imperioso destacar que o Código de Processo Civil vigente adotou o modelo multiportas, de modo que cada demanda deve ser submetida à técnica ou método mais adequado para a sua solução e devem ser adotados todos os esforços para que as partes cheguem à solução consensual do conflito. Em regra, apenas se não for possível a solução consensual, iniciar-se-á a segunda fase, litigiosa, judicial, voltada para a instrução e julgamento adjudicatório do caso.

Portanto, tal como reconhecido pelo juízo de origem, a presente ação é natimorta. Diante da patente ausência de condição da ação, a parte autora é carecedora do direito de ação desde o princípio, nos termos dos arts. 330, III, e 485, VI, ambos do CPC/15. E, sendo matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício na instância recursal:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Ante o exposto, **voto por NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA, com base no enunciado 18 das TRRJs.** Condene o recorrente ao pagamento de custas, previamente recolhidas, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

